Tarih & Sayı : 19/03/2020_015

Yasal Mevzuat **: "AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayımlanmıştır.**

Resmi Gazete Tarih & Sayı **: 13 Mart 2020 tarih ve 31067 sayılı resmi gazetede "AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayımlanmıştır.**

KONU ÖZET **:**

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklik ile, 1.1.2020 yılından itibaren Geri Kazanım Katılım Payı ödemekle yükümlü kılınan ambalajlı ürün piyasaya sürenler için 2020 yılı sonrasına ait ambalaj atığı geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerini sağlama yükümlülüğü kaldırılarak, bahse konu hedefler Sıfır Atık Yönetmeliği'nin genel ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde ülke hedefi olarak düzenlenmiştir.

01.01.2020 tarihinden önce piyasaya sürülmüş ambalajlar için geri dönüşüm hedefi yükümlülüğü devam etmekte olup 2019 yılında piyasaya sürülen ambalajlara ait geri dönüşüm yükümlülüklerinin Yönetmeliğin 19. Maddesinin 2. Fıkrasında verilen oranlar üzerinden yerine getirilerek 31.03.2021 tarihine kadar belgelendirme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Yayınlanan yönetmelik aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Yönetmeliğin 3. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

(1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

Aynı yönetmeliği 19. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar ve depozito/iade sistemi uygulayan piyasaya sürenler, 2018 yılından itibaren en az aşağıda verilen oranlarda malzeme

bazlı geri dönüşüm hedeflerine ulaşılmasını sağlarlar:

Yıllara göre Malzeme bazlı yıllık geri dönüşüm oranları (%) (yeniden kullanıma hazırlama dahil) aşağıdaki gibidir;

- **CAM:** 2018'ya kadar 54, 2019'e kadar 54, 2020 ve sonrası 60.
- **PLASTİK:** 2018'ya kadar 54, 2019'e kadar 54, 2020 ve sonrası 55.
- **METAL:** 2018'ya kadar 54, 2019'e kadar 54, 2020 ve sonrası 55.
- **KAĞIT/KARTON:** 2018'ya kadar 54, 2019'e kadar 54, 2020 ve sonrası 60.
- **AHŞAP:** 2018'ya kadar 11, 2019'e kadar 13, 2020 ve sonrası 15.

3) Bakanlık, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda bu Yönetmelikte yükümlülüğü bulunan tüm taraflar ile birlikte gerekli tedbirleri alarak;

a) 2018 yılından itibaren ülke genelinde en az aşağıda verilen oranlarda malzeme cinsine bakılmaksızın toplam geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşılmasını sağlar:

YILLAR	TOPLAM GERİ KAZANIM ORANI (%)	TOPLAM GERİ DÖNÜŞÜM ORANI (%)
2018	56	54
2019	58	54
2020-2025 YILLARI ARASINDA HER BİR YIL İÇİN (2025 DAHİL)	60	55
2026-2030 YILLARI ARASINDA HER BİR YIL İÇİN (2030 DAHİL)	-	65
2031 VE SONRASI	-	70

b) 01/01/2026 tarihine kadar ikinci fıkrada 2020 yılı için belirlenen oranlardan az olmayacak şekilde, 1/1/2031 tarihine kadar da bu bentte 2026 yılı için belirlenen oranlardan az olmayacak şekilde aşağıda verilen malzeme bazlı yıllık geri dönüşüm oranlarına ulaşılmasını sağlar.

Yıllara göre Malzeme bazlı yıllık geri dönüşüm oranları (%) (yeniden kullanıma hazırlama dahil) aşağıdaki gibidir;

- **CAM:** 2026'ya kadar 70, 2013'e kadar 75, 2013 ve sonrası 75.
- **PLASTİK:** 2026'ya kadar 55, 2013'e kadar 55, 2013 ve sonrası 55.
- **METAL:** 2026'ya kadar 60, 2013'e kadar 70, 2013 ve sonrası 70.
- **KAĞIT/KARTON:** 2026'ya kadar 75, 2013'e kadar 85, 2013 ve sonrası 85.
- **AHŞAP:** 2026'ya kadar 25, 2013'e kadar 30, 2013 ve sonrası 30.

Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2017 yılına ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler, 31/3/2018 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülür. 1/1/2020 tarihinden önce piyasaya sürülen ambalajlara ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülür."

Bu yönetmelik 13/03/2020 tarihinde yürürlülüğe girer girer.

Av. Özge BİTİŞ